



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002750

Tocache, 1 OCT 2024

VISTO: Los documentos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, con expediente 016-2024609331, de fecha 30 de julio del 2024, presentado por doña **ELDER JULIANA ORTEGA CAMPOS** con DNI N° 40340937, donde solicita el pago de preparación de clases y evaluación;

Que, mediante **BOLETAS DE PAGOS Y RESOLUCIONES DE CONTRATOS**, da a conocer que la Sra. **ELDER JULIANA ORTEGA CAMPOS** es nombrada y labora en la I.E N° 0725 de la jurisdicción de la Ugel TOCACHE, y fue contratada en los periodos desde el 27.10 al 31.12.2004; 01.04 al 11.05.2005; 01.11 al 31.12.2005; 01.08 al 31.12.2007; 24.10 al 03.12.2008; 02.03 al 31.12.2009; 15.03 al 31.12.2010; 14.03 al 31.12.2011; 13.03 al 31.12.2012;

Por lo que, el artículo 48° de la Ley N° 24029 modificado por la Ley N° 25212 Ley del Profesorado, al respecto establece la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, dicha bonificación fue contratada en los periodos desde el 27.10 al 31.12.2004; 01.04 al 11.05.2005; 01.11 al 31.12.2005; 01.08 al 31.12.2007, ha venido percibiendo según las boletas de pago de los periodos mencionados, desde la dación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, del año 1991, el cual establece las normas reglamentarias orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado en el marco del proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones, tomado como sustento legal lo establecido en el Art. 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, el Art. 210° de su Reglamento aprobado por D.S. N° 019-90-ED. Posteriormente, con fecha 26 de noviembre de 2012, entra en vigencia la Ley N°29944 Ley de Reforma Magisterial, estableciéndose en la Décima Sexta Disposiciones Complementarias Transitorias y Final lo siguiente: deróguense las Leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y déjense sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las disposiciones complementarias, transitorias y finales, séptima y decima cuarta de la presente Ley.

Cabe indicar que los periodos 24.10 al 03.12.2008; 02.03 al 31.12.2009; 15.03 al 31.12.2010; 14.03 al 31.12.2011; 13.03 al 31.12.2012, la docente es contratada como **profesor por horas**, se sujetan a la aplicación de la Ley 29062 (12.07.2007) y D.S. N° 079-2009-EF, mas no a la Ley del Profesorado Ley 24029;

De acuerdo a la ley 31953, ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024;





UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002750



Que, con **NOTA DE COORDINACIÓN N° 435-2024-GRSM/DRE/DO.UE303/RR.HH.**, de fecha 01 de octubre del 2024, emitido por el Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, realiza el traslado de documento solicitando la autorización para proyectar la resolución de improcedencia de doña **ELDER JULIANA ORTEGA CAMPOS**;



Según **MEMORANDO N° 1486-2024-GRSM/DRE-UGELT/D.**, de fecha 01 de octubre del 2024, la **Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache**, autoriza a proyectar resolución **DECLARANDO IMPROCEDENTE** la solicitud de pago de Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación Equivalente al 30% de **ELDER JULIANA ORTEGA CAMPOS**, con documentos anexado;

Que, por otro lado, se debe tener presente que la Ley N° 29944 ha derogado las leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y deja sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley, sin perjuicio a lo establecido en las Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales Séptima y Décimo Cuarta de la presente Ley, habiendo estado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación esto es el 23 de noviembre del 2012, por lo que mal se haría reconocer lo solicitado hasta la actualidad, cuando la norma invocada no se encuentra vigente;

Por lo que de conformidad con el D.L. N° 25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 26510, D.S. N° 051-91-PCM, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE. - La petición de Reintegro de Pago por Bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación de doña **ELDER JULIANA ORTEGA CAMPOS** con **DNI N°40340937**, docente de la jurisdicción de Tocache, al haber estado percibiendo dicho beneficio de acuerdo al D.S. N° 051-91-PCM hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 29944. Notifíquese.

ARTICULO 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° LC2750

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-RRHH

